



PUTUSAN
Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RATRI SEMPANA, berkedudukan di Jalan Letkol Iskandar, Nomor 451 E, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Djulie Susanto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Untung & *Partners*, beralamat di Jalan Merbau, Nomor 5, RT 20, RW 05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

MUSTOFA ADAM, bertempat tinggal di Jalan Mujahidin Lorong Syarofal Anam 1, Nomor 520, RT 10, RW 04, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Novel Suwa, S.H., M.M., M.Si., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bima Sakti, beralamat di Jalan Sekip Kebun Semai, Ruko Nomor 5, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2025;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat karena tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat atas nama Sdr. Mustofa Adam:

Masa Kerja: 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2018 dan 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dan 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2024 (4 tahun 6 bulan);

- Uang Pesangon:

$$5 \times 1 \times \text{Rp } 3.677.592,00 = \text{Rp } 18.387.960,00$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$2 \times \text{Rp } 3.677.592,00 = \text{Rp } 7.355.184,00$$

- Uang Pengganti Hak (cuti yang belum diambil):

$$\frac{1}{25} \times \text{Rp } 3.677.592,00 \times 12 = \text{Rp } 1.765.244,16$$

$$\text{Total Keseluruhan} = \text{Rp } 27.508.388,16$$

$$\text{Uang kompensasi terbayar} = \text{Rp } 6.000.000,00$$

$$\text{Total Akhir} = \text{Rp } 21.508.388,16$$

Terbilang = dua puluh satu juta lima ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah enam belas sen;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat yaitu (PT Ratri Sempana);



6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan pihak Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
8. Menyatakan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada negara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*onduidelijk*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg tanggal 16 Juli 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Pekerja Tetap sejak adanya hubungan kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 30 Juni 2024;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan



masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp27.508.388,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian:

- a. Uang pesangon = Rp18.387.960,00
- b. Uang penghargaan masa kerja = Rp 7.355.184,00
- c. Uang penggantian hak = Rp 1.765.244,00 +
Jumlah = Rp27.508.388,00

- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara yang hingga putusan ini dibacakan ditaksir sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 55/Kas/2025/PHI Plg *juncto* Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi/ Tergugat tersebut untuk seluruhnya;



2. Membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg, yang telah diputus pada tanggal 16 Juli 2025 karena tidak memiliki kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dalam perkara ini;

dan mengadili sendiri:

I. Dalam Ekspesi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)/NO;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat (Mustofa Adam) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini memiliki pendapat lain, maka untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar menerapkan hukumnya dalam memutus perkara ini namun demikian pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan berupa bukti P-1A, P-1B, P-1C, T-1A, T-1B dan



T-2 diperoleh fakta bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat terhitung dari tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 10 Oktober 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*incasu* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) karena jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai *security* dan jangka waktu perjanjian kerja yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dengan 3 (tiga) kali PKWT serta berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan alasan karena telah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT adalah sah, sehingga dan karenanya Tergugat tidak berkewajiban membayar uang kompensasi dalam bentuk apapun kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti P-1D, P-1E, T-3A dan T-3B diperoleh fakta bahwa Penggugat dipekerjakan kembali di perusahaan Tergugat dengan 2 (dua) kali Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhitung dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sah menurut hukum karena jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai *security* dan jangka waktu perjanjian kerja hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2024 dengan alasan karena telah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT adalah sah. Bahwa atas PHK tersebut Tergugat berkewajiban membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar 1,5 kali upah atau sebesar Rp5.516.388,00 (lima juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar nomor 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RATRI SEMPANA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RATRI SEMPANA** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg, tanggal 16 Juli 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2026



2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat terhitung dari tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 10 Oktober 2018 dan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat terhitung dari 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 30 Juni 2024 sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp5.516.388,00 (lima juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)